Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 1. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 3 – Rechte und Pflichten · Lösungen**	

Modul 3: Rechte und Pflichten

2 Doppelstunden · 8 Punkte · Lehrbuch S. 18 · Broschüre „Ausbildung & Beruf“ Kap. II und III.3

Das kann ich danach

- ☐ die Pflichten der Auszubildenden nennen und an Beispielen erklären.
- ☐ die Pflichten der Ausbildenden nennen und an Beispielen erklären.
- ☐ einen Rechtsfall mit dem Vier-Schritte-Schema lösen.
- ☐ die Regeln zur Ausbildungsvergütung erklären.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 1 und 2?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Wie lange darf die Probezeit höchstens dauern?

vier Monate

2. Nenne eine Vereinbarung, die im Ausbildungsvertrag nichtig ist.

z. B. Ausbildungsgebühr, Vertragsstrafe, Pflicht zum Bleiben nach der Ausbildung

3. Wer muss zustimmen, wenn der Azubi noch nicht 18 ist?

die gesetzlichen Vertreter, meist die Eltern

4. Was ist der Unterschied zwischen Ausbildendem und Ausbilder?

Ausbildender = Betrieb (Vertragspartner), Ausbilder = Person, die ausbildet

Zum Nachlesen: Wer muss was?

Wortspeicher
die Pflicht · das Recht · die Weisung · die Schweigepflicht · der Ausbildungsnachweis · die Freistellung · die Vergütung · die Fürsorge · ausbildungsfremd · anhalten (zu etwas)
Was für die eine Seite eine Pflicht ist, ist für die andere Seite ein Recht.

Pflichten des Azubis (§ 13 BBiG)	Pflichten des Betriebs (§§ 14–19 BBiG)
Lernpflicht: sich bemühen, das Ausbildungsziel zu erreichen	**Ausbildungspflicht:** alles planmäßig vermitteln, was im Ausbildungsplan steht; einen Ausbilder bestimmen
Sorgfaltspflicht: Aufgaben sorgfältig ausführen	**Ausbildungsmittel** kostenlos stellen, auch für Prüfungen
Teilnahme an Berufsschule und Prüfungen	**Freistellung** für Berufsschule und Prüfungen; zum Schulbesuch **anhalten**
Weisungen befolgen (Ausbilder, Vorgesetzte)	nur Aufgaben geben, die der **Ausbildung dienen**
die **Ordnung** im Betrieb beachten	**Fürsorge:** Azubis nicht gefährden, charakterlich fördern
Werkzeuge und Einrichtungen **pfleglich** behandeln	**Vergütung** zahlen
Schweigepflicht über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse	den Ausbildungsnachweis **durchsehen** und Zeit dafür geben
Ausbildungsnachweis führen	**Zeugnis** ausstellen (Modul 4)

Freistellung für die Berufsschule (§ 15 BBiG)

- Vor einem Unterricht, der **vor 9 Uhr** beginnt, darf der Betrieb dich nicht beschäftigen.
- **Einmal pro Woche** zählt ein Schultag mit **mehr als fünf Unterrichtsstunden** (je 45 Min.) wie ein **voller Arbeitstag**. Danach musst du nicht mehr in den Betrieb. Das gilt für alle Azubis, egal wie alt.
- An anderen Schultagen wird die Unterrichtszeit mit Pausen angerechnet.
- Frei ist auch der **Arbeitstag direkt vor der schriftlichen Abschlussprüfung**.

Die Vergütung (§§ 17–19 BBiG)

Beginn der Ausbildung 2026	1. Jahr	2. Jahr (+ 18 %)	3. Jahr (+ 35 %)
Mindestvergütung pro Monat	724 €	854 €	977 €

- Gilt für den Betrieb ein **Tarifvertrag**, zählt der meist höhere **Tariflohn** (Modul 8).
- Gezahlt wird **spätestens am letzten Arbeitstag des Monats**.
- Bei **Krankheit** läuft die Vergütung **bis zu sechs Wochen** weiter.
- **Überstunden** werden extra bezahlt oder mit Freizeit ausgeglichen.

Im Lehrbuch (S. 18) steht noch die Mindestvergütung von 2022 (585 €). Sie steigt jedes Jahr.

Aufgabe 2 Vorgemacht: Ein Rechtsfall im Vier-Schritte-Schema

Der Fall
Mia (17) macht eine Ausbildung zur Verkäuferin. Ihre Chefin sagt: „Den Ausbildungsnachweis schreibst du zu Hause. Im Laden ist dafür keine Zeit.“ Muss Mia das hinnehmen?

Schritt	Lösung
1 Problem	Es ist zu prüfen, ob Mia den Ausbildungsnachweis in ihrer Freizeit schreiben muss.
2 Regel	Nach § 14 Abs. 2 BBiG muss der Betrieb den Azubis Gelegenheit geben, den Ausbildungsnachweis am Arbeitsplatz zu führen.
3 Anwenden	Die Chefin verlangt, dass Mia den Nachweis zu Hause schreibt. Sie gibt ihr keine Zeit im Betrieb.
4 Ergebnis	Mia muss das nicht hinnehmen. Sie darf den Nachweis während der Ausbildungszeit im Betrieb schreiben.

Das Wortgeländer „Rechtsfall“ aus dem Gerüst hilft dir bei jedem Schritt.

Aufgabe 3 Geführte Übung: Wessen Pflicht ist das?

Kreuze an, wer die Pflicht hat. Tipp: Nutze die Tabelle „Wer muss was?“.

	Pflicht	Azubi	Betrieb
a)	Werkzeuge und Kasse pfleglich behandeln	☒	☐
b)	den Ausbildungsnachweis regelmäßig durchsehen	☐	☒
c)	Stillschweigen über Geschäftsgeheimnisse wahren	☒	☐
d)	für die Berufsschule freistellen	☐	☒
e)	den Weisungen der Ausbilderin folgen	☒	☐
f)	Ausbildungsmittel kostenlos zur Verfügung stellen	☐	☒
g)	am Berufsschulunterricht teilnehmen	☒	☐
h)	nur Aufgaben geben, die der Ausbildung dienen	☐	☒

Aufgabe 4 Geführte Übung: Ein Fall mit Hilfe

Der Fall
Der Filialleiter sagt zu Jonas (18): „Wasch bitte jeden Morgen meinen Privatwagen auf dem Parkplatz.“ Muss Jonas das tun?

Ergänze die Lücken. Die Wörter im Kasten helfen dir.

Ausbildungszweck · § 14 Abs. 3 BBiG · Privatwagen · nicht

1 Problem: Es ist zu prüfen, ob Jonas den Privatwagen des Filialleiters waschen muss.

2 Regel: Nach § 14 Abs. 3 BBiG dürfen Azubis nur Aufgaben bekommen, die dem Ausbildungszweck dienen.

3 Anwenden: Ein privates Auto zu waschen hat mit der Ausbildung zum Verkäufer nichts zu tun.

4 Ergebnis: Jonas muss den Wagen nicht waschen.

Aufgabe 5 Freie Übung: Recht oder Unrecht?

Löse zwei der vier Fälle im Vier-Schritte-Schema. Für die anderen beiden reicht das Ergebnis mit Paragraf. Tipp: Buch S. 18, Broschüre Kap. II und III.3.

a) Kevin (18) postet auf Instagram, wie viel Umsatz seine Filiale im Dezember gemacht hat. Sein Chef mahnt ihn ab. Zu Recht?

Ja. Kevin verletzt seine Schweigepflicht über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse (§ 13 Nr. 6 BBiG). Eine Abmahnung ist berechtigt.

b) Ayla ist drei Wochen krankgeschrieben. Der Chef will für diese Zeit nur die halbe Vergütung zahlen. Darf er das?

Nein. Die Vergütung wird bei unverschuldeter Krankheit bis zu sechs Wochen weitergezahlt (§ 19 BBiG, Entgeltfortzahlungsgesetz).

c) Tom (19) hat dienstags Berufsschule von 8:00 bis 13:15 Uhr (sechs Unterrichtsstunden). Es ist sein einziger langer Schultag. Er soll danach noch vier Stunden in den Laden. Muss er?

Nein. Einmal pro Woche wird ein Schultag mit mehr als fünf Unterrichtsstunden als voller Arbeitstag angerechnet (§ 15 BBiG). Das gilt auch für Volljährige.

d) Luca (19) bleibt an Heiligabend zwei Stunden länger. Der Chef sagt: „Das ist bei Azubis unbezahlt." Stimmt das?

Nein. Arbeit über die vereinbarte tägliche Ausbildungszeit hinaus wird besonders vergütet oder durch Freizeit ausgeglichen (§ 17 Abs. 7 BBiG).

Aufgabe 6 Rechnen: Wie viel steht mir zu?

Nutze die Tabelle zur Mindestvergütung. Für einzelne Tage wird der Monat mit 30 Tagen gerechnet (§ 18 BBiG).

6.1 Sara hat am 01.08.2026 angefangen. Wie viel muss sie im zweiten Ausbildungsjahr mindestens bekommen?

854 € (724 € + 18 %)

6.2 Sara macht nach der Prüfung zur Verkäuferin das dritte Jahr zur Kauffrau im Einzelhandel. Mindestvergütung im dritten Jahr?

977 € (724 € + 35 %)

6.3 Ali fängt am 15.08.2026 an (Mindestvergütung). Wie viel bekommt er für August? Tipp: Wie viele Tage sind es vom 15. bis 31.08.?

724 € : 30 × 17 Tage = 410,27 €

Aufgabe 7 Prüfungs-Check: Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie“ angesprochen. Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung Wirtschafts- und Sozialkunde. Trag die Kennziffer der richtigen Antwort ins Kästchen ein.

Jonas Aydin wird zu Beginn seiner Ausbildung in der Spielwarenabteilung eingesetzt. Entscheiden Sie, in welchem Fall der Abteilungsleiter Herr Berger gegen die gesetzlichen Vorschriften verstößt!

1. Herr Berger lehnt Herrn Aydins Wunsch ab, ihn zur Spielwarenmesse mitzunehmen.
2. Herr Berger setzt Herrn Aydin an 5 Werktagen für jeweils 7 Stunden ein.
3. Herr Berger plant Herrn Aydin an einem verkaufsoffenen Sonntag nicht ein.
4. Herr Aydin wird nach gründlicher Einweisung in der Warenannahme eingesetzt.
5. Herr Berger verweigert Herrn Aydin vor Ostern die Teilnahme am Berufsschulunterricht.

Lösung: ☐ 5 – Der Betrieb muss für die Berufsschule freistellen (§ 15 BBiG). Eine Messefahrt ist kein Anspruch, 5 × 7 Stunden sind erlaubt, 3 und 4 sind sogar sinnvoll.

Lea Winter (geboren 02.09.2009) schreibt am 11. Mai 2027 die schriftliche Abschlussprüfung. Sie möchte am 10. Mai 2027 freigestellt werden, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Prüfen Sie anhand des Gesetzesauszugs (§ 15 Abs. 1 Nr. 5 BBiG: Freistellung „an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangeht“), ob das Kaufhaus Hansa Frau Winter diesen freien Tag gewähren muss!

1. Das Kaufhaus muss Frau Winter freistellen, darf ihr dafür aber die Ausbildungsvergütung kürzen.
2. Das Kaufhaus muss Frau Winter freistellen, weil sie noch minderjährig ist.
3. Das Kaufhaus muss Frau Winter nur dann freistellen, wenn der Prüfungstag ein Berufsschultag ist.
4. Das Kaufhaus muss Frau Winter freistellen, sie muss sich dafür aber einen Urlaubstag anrechnen lassen.
5. Das Kaufhaus muss Frau Winter freistellen, unabhängig von ihrem Alter.

Lösung: ☐ 5 – Die Regel gilt für alle Azubis, egal wie alt. Frau Winter ist zwar noch 17, aber das ist nicht der Grund (Antwort 2 ist deshalb falsch). Die Vergütung läuft weiter, ein Urlaubstag wird nicht angerechnet.

Hannah Ostermann wurde zum 1. August 2026 als Auszubildende eingestellt. Im abgedruckten Auszug aus § 17 BBiG steht: 1. Jahr bei Beginn 2026: 820,00 €; 2. Jahr: plus 20 %; 3. Jahr: plus 40 %.

1. Ermitteln Sie, wie viel Ausbildungsvergütung in Euro Frau Ostermann im ersten Ausbildungsjahr mindestens gezahlt werden muss!

820,00 €

---

2. Ermitteln Sie die Mindestvergütung in Euro, die Hannah Ostermann in ihrem 3. Ausbildungsjahr erhalten muss!

820,00 € × 1,40 = 1.148,00 €

Prüfungstipp
Die Beträge im Auszug stimmen nicht mit dem echten Gesetz überein. In der Prüfung rechnest du immer mit dem abgedruckten Auszug.

Aufgabe 8 Für Profis

Für Profis

8.1 Janas Betrieb weigert sich, ihr das Lehrbuch für die Berufsschule zu bezahlen. Jana sagt: „Ausbildungsmittel sind doch kostenlos!“ **Beurteile** mit § 14 Abs. 1 Nr. 3 BBiG, ob Jana recht hat.
8.2 Tom hat in einer Woche **zwei** Schultage mit je sechs Unterrichtsstunden (8:00–13:15 Uhr). Seine tägliche Ausbildungszeit beträgt 8 Stunden. **Erläutere**, wie beide Tage angerechnet werden.
8.3 Wer den Ausbildungsnachweis nicht führt, wird nicht zur Abschlussprüfung zugelassen (§ 43 BBiG). **Begründe**, warum der Gesetzgeber diese strenge Folge gewählt hat.

8.1 Jana hat nicht recht. Ausbildungsmittel sind Werkzeuge und Werkstoffe für die Ausbildung im Betrieb und für die Prüfungen. Lernmittel für die Berufsschule gehören nicht dazu – das hat das Bundesarbeitsgericht 2002 entschieden. Viele Betriebe zahlen trotzdem freiwillig, oder die Schule verleiht die Bücher.

8.2 Nur **ein** Tag pro Woche wird mit der vollen täglichen Ausbildungszeit (8 Std.) angerechnet. Beim zweiten Tag zählt nur die Unterrichtszeit mit Pausen (5 Std. 15 Min.). Danach darf der Betrieb Tom noch beschäftigen – bis die tägliche Ausbildungszeit erreicht ist. Für Minderjährige gelten strengere Regeln (Modul 6).

8.3 Der Nachweis zeigt, ob die Ausbildung planmäßig läuft – für den Azubi, den Betrieb und die IHK. Fehlt er, lässt sich nicht prüfen, ob alles vermittelt wurde. Die strenge Folge sorgt dafür, dass beide Seiten ihn ernst nehmen; zugleich schützt er den Azubi, weil er Lücken in der Ausbildung belegt.

Aufgabe 9 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Trag die Schätzung ein, mach den Test, vergleiche. Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Differenz	Leistungspunkte (max. 4)